

1000013-35.2022.8.26.0220

Classe: Petição Criminal

Assunto: Petição intermediária

Magistrado: Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... e condenado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 03 anos de reclusão, respectivamente.

Ocorre que a pena imposta extinguiu-se há 02 anos e 06 meses, conforme certidão de trânsito em julgado. Manteve residência e domicílio no mesmo local e demonstrou bom comportamento. Requereu o sigilo das anotações. Juntou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

3ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1000013-35.2022.8.26.0220 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000013-35.2022.8.26.0220

Classe - Assunto:

Petição Criminal - Petição intermediária

Requerente:

Fábio Rogério Monteiro

Requerido:

Ministério Público Estadual

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Isabella Carvalho Esposito Braga

Vistos.

FÁBIO ROGÉRIO MONTEIRO ajuizou pedido de reabilitação criminal, com fundamento nos artigos 93 e seguintes do Código Penal e 743 do Código de Processo Penal. Aduziu, em síntese, que foi processado e condenado pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 03 anos de reclusão, respectivamente. Ocorre que a pena imposta extinguiu-se há 02 anos e 06 meses, conforme certidão de trânsito em julgado. Manteve residência e domicílio no mesmo local e demonstrou bom comportamento. Requereu o sigilo das anotações. Juntou documentos a fls. 04/31.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento da pretensão, diante do não pagamento da multa até o momento (fls. 52/53).

O requerente sustentou a ocorrência de prescrição quinquenal (fls. 54).

É o relatório. Fundamento e decido.

A reabilitação criminal é a declaração judicial de que estão cumpridas e extintas as penas impostas ao sentenciado, assegurando o sigilo dos registros sobre o processo e atingindo outros efeitos da condenação.

Para sua concessão, são necessários a existência de sentença condenatória transitada em julgado, o transcurso de 2 anos da extinção da pena, reparação do dano, domicílio no país e bom comportamento público e privado, nos termos do art. 94 do CP.

No caso, o reabilitando foi condenado às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão e 176 dias-multa (fls. 09/18). A pena privativa de liberdade foi extinta em 25/06/2019 (fls. 08), com trânsito em julgado para o Ministério Público em 10/07/2019 e para o réu em 12/07/2019 (fls. 07).

Constata-se, portanto, que decorreram mais de 02 anos da extinção da pena privativa de liberdade. O requerente demonstrou, ainda, possuir domicílio fixo no país (fls. 31) e bom comportamento público e privado (fls. 29/30), assim como ocupação lícita (fls. 22/25) e inexistirem anotações criminais posteriores (fls. 19 e 37/48).

Ocorre que, como apontado pelo parquet (fls. 52/53), não houve o pagamento da pena de multa imposta, alegação que não foi rejeitada pelo reabilitando (fls. 48).

Neste sentido, a despeito do pedido do requerente, tem-se que a tese de que o inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção de punibilidade, firmada pelo STJ no julgamento do RESp nº 1.519.777/SP, foi superada.

Sobre a matéria, destaque-se o julgamento da ADI nº 1.350 pelo STF (grifei): "Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980" (ADI 3.150/DF, STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, 13/12/2018).

Consoante tal entendimento, ainda que considerada como dívida de valor (art. 51 do CP), a pena de multa mantém seu caráter de sanção penal, razão pela qual não se pode declarar extinta a punibilidade do condenado antes de seu devido adimplemento.

Neste sentido, já decidiu o TJSP:

"PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida reabilitação criminal. Descabimento. A multa é dívida de valor, porém, mantém sua característica de sanção penal, logo, deve ser executada para cumprir os fins da pena e da individualização penal. Multa criminal que tem natureza jurídica de pena. Novel redação do art. 51 do CP que reforça o caráter

penal da multa. Entendimento firmado na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.150/04. Por se tratar de sanção penal, são irrelevantes as disposições normativas afetas à execução fiscal. Precedentes. Não comprovação do requisito previsto no artigo 94, III, do Código Penal. Indeferimento. Ausente demonstração do cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 94, III do CP e 744 do CPP. Negado provimento" Apelação Criminal nº 0002570-55.2020.8.26.0196, 9ª Câmara de Direito Criminal, 28/09/2021.

"AGRAVO EM EXECUÇÃO - Cumprimento integral da pena privativa de liberdade - Inadimplemento da pena de multa - Artigo 51 do Código Penal - Em que pese ser considerada dívida de valor, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal - Não há que se falar em extinção da punibilidade diante do seu inadimplemento - AGRAVO DESPROVIDO" Agravo em Execução Penal nº 0019328-62.2020.8.26.0050, 9ª Câmara de Direito Criminal, 30/04/2021.

Frise-se, por fim, que não há que se falar em prescrição, uma vez que a prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo estabelecido para a da pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente (art. 114, II do CP), de modo que, no caso, seria de 12 anos, momento ainda não alcançado (arts. 109, III e 110 do CP).

Desta forma, para a concessão da reabilitação faz-se necessário que a reprimenda, seja a principal ou acessória, seja declarada extinta por no mínimo dois anos, o que não ocorreu no presente feito.

Assim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reabilitação criminal deduzido por FÁBIO ROGÉRIO MONTEIRO, por ausência de subsunção do caso concreto aos artigos 93 e 94 do Código Penal e 743 e 744 do Código de Processo Penal.

Oportunamente, arquivem-se. P.I.

Guaratinguetá, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA